



L'Amministrato Delegato e Direttore Generale

**COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA DI GRUPPO n. 63/AD
del 26 marzo 2021**

**“Linee Guida per la Gestione del Contenzioso per Obbligo Solidale e
Interposizione di Manodopera”**

Premessa

La presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo aggiorna e sostituisce la DdG n. 195/AD del 20 luglio 2015 “Linee Guida per la Gestione del Contenzioso per Obbligo Solidale e Interposizione di Manodopera”.

Con le presenti Linee Guida viene definito il modello di riferimento per la gestione ottimale ed omogenea tra le varie realtà societarie dei Contenziosi in materia di Obbligo Solidale e Interposizione di Manodopera, definendo i Ruoli, le principali responsabilità ad essi assegnate, il flusso logico di processo e le relative macro attività.

I principi e le regole di comportamento definite costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dall’*Anti Bribery & Corruption management system*¹, dal Framework di Data Protection e dal Framework per la classificazione delle informazioni in termini di riservatezza del Gruppo FS Italiane.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio della presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo al fine di garantirne sempre la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia.

Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione della presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo è tenuto ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità ed i canali

¹ Per le Società del Gruppo che ne sono dotate. Nel rispetto delle proprie peculiarità, Anas S.p.A. ha adottato un proprio modello volontaristico di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione e trasparenza

previsti dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dai rispettivi Modelli 231 di Società.

Le Società del Gruppo destinatarie della presente COG sono tenute a recepire nel proprio sistema normativo interno i contenuti della presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo provvedendo a declinarli nella rispettiva realtà aziendale e adottando proprie comunicazioni organizzative in materia nel rispetto dell'autonomia e indipendenza e assetto organizzativo di ciascuna Società.

Ciascuna Società, inoltre, garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società e, in particolare, del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Sommario

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE	4
2. MATRICE DELLE REVISIONI	4
3. NORMATIVA APPLICABILE	5
4. PRINCIPI GENERALI.....	5
5. DEFINIZIONI	6
5.1. OBBLIGO SOLIDALE.....	6
5.2. L'INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA	7
6. FUNZIONI SOCIETARIE E PRINCIPALI RESPONSABILITÀ.....	7
7. I PROCESSI DI GESTIONE DEI CONTENZIOSI	10
7.1. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE DEL LAVORATORE E PREDISPOSIZIONE DI AZIONI CAUTELATIVE PER OBBLIGO SOLIDALE.....	10
7.2. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER OBBLIGO SOLIDALE.....	13
7.3. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SENTENZE PER OBBLIGO SOLIDALE	15
7.4. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE DEL LAVORATORE E PREDISPOSIZIONE DI AZIONI CAUTELATIVE PER INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA.....	17
7.5. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA.....	17
7.6. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SENTENZE PER INTERPOSIZIONE MANODOPERA	19

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente documento definisce le Linee Guida da seguire nella gestione dei contenziosi azionati dai lavoratori impiegati nell'esecuzione dei contratti di servizi ed opere eseguiti in appalto, che vedono quindi coinvolti il Committente, l'Impresa Appaltatrice/Appaltatore (di seguito anche "I.A.") ed eventualmente l'Impresa Subappaltatrice/Subappaltatore (di seguito anche "sub I.A."), al fine di prevenire e mitigare i relativi rischi ed oneri derivanti per il Gruppo FS Italiane. In particolare, si fa riferimento alle problematiche sottese ai contenziosi in materia di Obbligo Solidale ed Interposizione di Manodopera, secondo le definizioni presenti al par. 5.

Fermo restando che la procedura inerente la definizione dei Ruoli e responsabilità nonché delle modalità operative per assicurare il corretto svolgimento del processo del contenzioso del lavoro è contenuta nella CO/G n. 41/DCRUO del 7 febbraio 2020 "Procedura per la gestione del contenzioso in materia legale lavoro", cui si rimanda integralmente per la regolamentazione del relativo processo, le presenti Linee Guida integrano la predetta Co/G andando a regolamentare le specifiche fasi attinenti le attività istruttorie, amministrative e di gestione contrattuale relative ad un contenzioso stragiudiziale/giudiziale in materia di obbligo solidale e di interposizione di manodopera.

Le Linee Guida si applicano alle Società del Gruppo soggette alle norme vigenti in materia di obbligo solidale e interposizione di manodopera:

- art. 1676 Codice Civile;
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (e successive modifiche e integrazioni);
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (applicabile *ratione temporis*);
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei Contratti Pubblici").

2. MATRICE DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	Note
00	20/07/2015	DCRUO - LL	DCRUO-OP	Amministratore Delegato Direttore Generale	Prima emissione
01	26/03/2021	DCRUO - LL	DCRUO-GO GCASC/CASLG GCASC/CO DCABFC/PSG DCA/ABCCA	Amministratore Delegato Direttore Generale	Aggiornamento normativo a seguito del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, c.d. Codice dei contratti pubblici

3. NORMATIVA APPLICABILE

Le presenti Linee Guida tengono conto

- delle norme nazionali in materia di obbligo solidale e interposizione di manodopera:
 - art. 1676 Codice Civile;
 - Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (e successive modifiche e integrazioni);
 - Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (applicabile *ratione temporis*);
 - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei Contratti Pubblici”).
- dalla seguente normativa interna:
 - Codice Etico del Gruppo FS Italiane
 - Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001
 - *Anti Bribery & Corruption management system (ABC system)* adottati dalle Società
 - *Framework* di *data protection*
 - *Framework* di classificazione e protezione della riservatezza della informazione
 - CO/G n. 41/DCRUO del 7 febbraio 2020 “Procedura per la gestione del contenzioso in materia legale lavoro”.

4. PRINCIPI GENERALI

Nell’ambito del processo di gestione del contenzioso in materia di Obbligo Solidale ed Interposizione di Manodopera, le Società del Gruppo sono chiamate ad operare in un quadro di trasparenza, correttezza e integrità attraverso la predisposizione di misure e presidi volti a incoraggiare tali comportamenti, nonché sono tenute ad individuare, considerare e gestire i rischi insiti nell’operare con gli stessi.

In particolare, ciascuna Società del Gruppo è tenuta a rispettare i seguenti principi generali di riferimento:

CONTRIBUTO ALLA IDENTIFICAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI:

consentire che i principali rischi siano identificati, valutati, mitigati e monitorati, al fine di supportare il management nell’assunzione di decisioni consapevoli ed allo scopo di minimizzare gli impatti degli stessi sul raggiungimento degli obiettivi cui sono collegati e sulla reputazione della Società.

ACCOUNTABILITY: chiara definizione di ruoli e responsabilità per i *Referenti di Processo di Società* che, nell’ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, partecipano attivamente e, per i profili di competenza, assumono le relative responsabilità in relazione alle diverse fasi del processo.

SEGREGAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ: rispetto del principio della segregazione delle responsabilità in base al quale deve essere garantito che il responsabile dell’attività operativa sia sempre un soggetto distinto da quello che esegue le attività di

controllo e di monitoraggio della stessa e comunque in coerenza con il modello di riferimento esplicitato al par. 6.

IMPARZIALITÀ E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE: i dipendenti delle Società del Gruppo coinvolti nel processo, devono operare con professionalità e imparzialità evitando ogni situazione dalla quale possa scaturire un conflitto di interesse, ossia una situazione in cui la detenzione, anche indiretta o per conto di terzi, di un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con la capacità di agire nell'interesse primario della Società. Il dipendente che si trovi in una siffatta situazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio superiore per le determinazioni del caso e ad astenersi, nelle more, dall'assunzione di decisioni o dallo svolgi attività in conflitto con gli interessi del Gruppo.

SISTEMA DI DELEGHE E POTERI: definizione formale di deleghe e poteri di firma, in coerenza con le posizioni organizzative e le missioni/responsabilità assegnate, da esercitarsi secondo le modalità ed entro i limiti di valore predefiniti.

TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE: garantire la tracciabilità degli aspetti sostanziali del percorso decisionale nonché l'archiviazione, preferibilmente ove possibile tramite l'utilizzo di adeguati supporti informatici e comunque nel rispetto della normativa applicabile, della relativa documentazione, ivi compresi i relativi rapporti informativi, assicurando, nel tempo, l'individuazione e la ricostruzione *ex post* delle fonti e degli elementi informativi che supportano le attività.

RISERVATEZZA: fermi restando gli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni di legge vigenti e la trasparenza delle attività poste in essere, è obbligo dei dipendenti delle Società del Gruppo che intervengono nel processo assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa, anche in relazione alla particolare sensibilità di alcuni dati trattati.

5. DEFINIZIONI

5.1. Obbligo Solidale

Le vigenti norme di legge in materia di responsabilità solidale (art. 1676 c.c. e, se ed in quanto applicabile, l'art. 29 co. 2 D. Lgs. 276/2003 e l'art. 105 D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016) prevedono che, in caso di appalto di opere o di servizi, il Committente resti obbligato in solido con l'Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali Subappaltatori, al pagamento dei trattamenti retributivi (ivi comprese le quote di TFR), assicurativi e previdenziali dei lavoratori impiegati nell'appalto o nel subappalto anche nelle ipotesi di soci di cooperativa, lavoratori autonomi o parasubordinati (art. 29 della L. 276/2003 come modificato dall'articolo 9 del D.L. 76/2013 conv. in legge 99/2013).

Conseguentemente, in caso di inadempienze dei datori di lavoro (Appaltatore e/o eventuali Subappaltatori) nei confronti dei loro dipendenti, la cui sussistenza sia accertata e non contestata, il Committente è tenuto (ai sensi dell'art 30, commi 5 e 6, d. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e, precedentemente, art. 4 DPR n. 207 del 05/10/2010) a liquidare tali trattamenti direttamente ai lavoratori (ovvero, per quanto di competenza, agli Enti previdenziali ed

assicurativi). Il Committente dovrà poi procedere al recupero delle somme versate attraverso gli strumenti e le modalità più opportune, nel rispetto del dettato dell'art. 30 commi 5 e 6 sopra citati.

La problematica della responsabilità solidale impone alle Società del Gruppo, quindi, di presidiare con grande attenzione tanto le fasi di gestione del contratto in essere quanto il processo di selezione delle Imprese Appaltatrici.

5.2. L'Interposizione di Manodopera

Le vigenti norme in materia di Interposizione illecita di manodopera (D. Lgs. 276/2003) comportano che, nel caso di appalto "non genuino"² (nella maggior parte dei casi nella sua fase esecutiva), i lavoratori dell'appaltatore possano richiedere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con il committente/utilizzatore fin dall'inizio dell'appalto, con pesanti conseguenze per quest'ultimo.

Anche tale problematica impone alle Società del Gruppo, quindi, di presidiare con particolare diligenza le fasi di gestione del contratto, al fine di evitare qualsiasi possibile ingerenza nell'organizzazione delle Imprese Appaltatrici e nello svolgimento delle attività affidate in appalto.

6. FUNZIONI SOCIETARIE E PRINCIPALI RESPONSABILITÀ

Affinché tutte le Società del Gruppo pongano in essere le azioni più opportune per la prevenzione del contenzioso e la mitigazione delle possibili conseguenze, con le presenti Linee Guida viene definito il modello di riferimento per la gestione ottimale ed omogenea tra le varie realtà societarie dei Contenziosi in materia di Obbligo Solidale e Interposizione di Manodopera.

Il modello identifica le Strutture/Funzioni Societarie coinvolte e le principali responsabilità ad esse assegnate, nonché il flusso logico di processo, gli attori e le relative macro attività.

Si riportano di seguito le Strutture Organizzative di Società e le principali responsabilità assegnate:

² In molteplici pronunce la Cassazione ha ribadito che i due principali elementi che caratterizzano il contratto di appalto sono l'assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e la permanenza in capo allo stesso dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto (Cfr. Cass. n. 15557/2019). Si ha, quindi, appalto genuino quando vi sia da parte del committente assunzione del rischio d'impresa e della responsabilità dell'organizzazione dei mezzi ed esercizio dei poteri datoriali (cfr. Cass. n. 8256/2020). Ne consegue, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che non costituiscono alterazioni dell'appalto né le modalità di esecuzione in modo analitico, predeterminate dal committente, né le direttive limitate a questioni formali impartite dal personale impiegato dall'impresa committente. Può altresì essere considerato genuino l'appalto in cui vengano utilizzati i mezzi di proprietà del committente, a condizione che l'appaltatore provi di apportare altri beni immateriali indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del contratto, come il *know how*, i software e, in genere, i beni immateriali aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto (cfr. Cass. n. 14371/2020).

*Legale Lavoro in
ambito Direzione
Centrale Risorse
Umane e
Organizzazione di
Ferrovie dello Stato
Italiane Spa
(LL)*

È la struttura organizzativa competente per le società del Gruppo FS Italiane che hanno conferito procura institoria al Responsabile LL in materia giuslavoristica e per la trattazione dei relativi Contenziosi

Per il tramite dei competenti Legal Advisor è Responsabile della predisposizione della strategia difensiva nelle vertenze azionate in relazione allo stato dei rapporti contrattuali in essere con I.A. o sub I.A.

Fornisce alla Società del Gruppo interessata le indicazioni necessarie per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari e i verbali di conciliazione, autorizzando altresì il pagamento delle somme da corrispondere al lavoratore in esecuzione degli stessi.

Sulla base delle azioni decise dal LEGALE di Società (insinuazione fallimentare della I.A., ecc.), procede a porre in essere le eventuali necessarie azioni verso INPS per il recupero TFR corrisposto

P.O. Società

È la struttura organizzativa competente per l'istruttoria dei contenziosi in materia di lavoro e per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari e dei verbali di conciliazione.

Responsabile dei rapporti con il Resp. Contratto per l'acquisizione delle informazioni relative ai contratti oggetto di vertenza, con la competente struttura AFC Società per la richiesta di verifica dei rapporti contrattuali esistenti con l'I.A. e con ACQUISTI Società per l'informativa relativa al contenzioso nei confronti I.A.

AFC Società

È la struttura organizzativa competente per le attività amministrativo/contabili

Responsabile del monitoraggio e verifica dello stato contabile dei rapporti contrattuali esistenti con l'I.A., dell'avvio di eventuali azioni cautelative in accordo con LEGALE Società.

Richiede altresì al LEGALE di Società, ove necessario, l'avvio di procedure per il recupero dei crediti qualora la compensazione non fosse possibile.

Gestisce, ove necessario ed in relazione al modello adottato, le comunicazioni formali verso l'I.A.

ACQUISTI Società

E' la struttura organizzativa competente per le attività di qualificazione e selezione dei Fornitori/Imprese e per l'affidamento a terzi di Forniture, Lavori e Servizi

Responsabile della verifica dei requisiti di ammissibilità dell'I.A.

*Responsabile
Esecuzione del
Contratto
(Resp. Contratto)*

È il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, che assicura la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali gestendo operativamente i rapporti con gli esecutori/fornitori/prestatori nell'ambito dello specifico Contratto

Responsabile, con il supporto di LEGALE Società, dell'avvio delle azioni cautelative previste dal contratto quando possibile, ovvero del recupero dei crediti tramite escussione fidejussioni nei casi previsti.

Gestisce le comunicazioni formali con l'I.A.

LEGALE Società

È la struttura organizzativa competente per il presidio delle materie legali e tutela dei diritti della Società

Responsabile per la formulazione di pareri in merito all'opportunità di attivare o meno azioni cautelative nei confronti dell'I.A. nonché per l'avvio di azioni di recupero giudiziale e/o azione di insinuazione nella procedura concorsuale di I.A. e/o sub I.A.

FERSERVIZI

È la Società del Gruppo a cui sono attribuite, attraverso appositi contratti di *Service*, le attività amministrative relative alle registrazioni contabili e alla effettuazione dei pagamenti.

Effettua la liquidazione delle somme ai lavoratori, le eventuali compensazioni contabili, nonché gestisce per conto e su mandato delle Società, l'intervento nelle procedure concorsuali a carico della I.A. o del Sub I.A.

7. I PROCESSI DI GESTIONE DEI CONTENZIOSI

Fermo restando il richiamo, nei termini sopra precisati, alla CO/G n. 41/DCRUO del 7 febbraio 2020 “Procedura per la gestione del contenzioso in materia legale lavoro”, per quanto attiene al corretto svolgimento del processo del contenzioso del lavoro in materia di obbligo solidale e interposizione di manodopera, vengono di seguito esplicitate e regolamentate le specifiche fasi del processo inerenti le attività istruttorie, amministrative e di gestione contrattuale relative ad un contenzioso stragiudiziale/giudiziale in materia di obbligo solidale e interposizione di manodopera, la cui gestione è articolata in tre sotto processi:

- 1) Gestione delle controversie del lavoratore e predisposizione di azioni cautelative per obbligo solidale e interposizione di manodopera;
- 2) Gestione del contenzioso promosso dal lavoratore (per obbligo solidale e interposizione di manodopera);
- 3) Gestione esecuzione sentenza per obbligo solidale e per interposizione di manodopera.

Come indicato in premessa le Società dovranno emettere proprie comunicazioni organizzative che recepiscano e sviluppino in dettaglio i principi generali del presente documento, regolamentando, coerentemente con gli stessi, eventuali peculiarità.

7.1. Gestione delle controversie del lavoratore e predisposizione di azioni cautelative per obbligo solidale

Ciascuna Società, tramite PEC o posta ordinaria, riceve direttamente:

- 1) la diffida/messa in mora con la quale il lavoratore, dipendente da società terza (I.A. e/o sub I.A.), intima la stessa al pagamento di somme dovute e non corrisposte dal proprio datore di lavoro;
- 2) la notifica di un verbale di accertamento da parte di un Ispettorato Territoriale del Lavoro (di seguito anche “TTL”) in cui viene individuata quale obbligata in solido per l'accertata irregolarità retributiva/contributiva in capo alla I.A. o sub I.A.

PO di Società richiede, ai fini dell'istruttoria della posizione, notizie in merito, alle competenti strutture/funzioni societarie a vario titolo coinvolte nel processo dell'appalto, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e informa AFC e ACQUISTI di Società.

PO di Società, in base alle notizie ricevute, individua fra le strutture organizzative di Società, il Responsabile dello specifico contratto e lo informa della vertenza in atto.

Il Resp. Contratto, nelle ipotesi 1) e 2) invita per iscritto l'I.A. / sub I.A., in quanto soggetto inadempiente, a provvedere all'adempimento entro 15 giorni. Quest'ultima entro il medesimo termine può:

- rispondere per iscritto, in maniera motivata e documentata, contestando l'esistenza dell'irregolarità, per intervenuto adempimento, o la sua consistenza;
- rispondere per iscritto confermando la sussistenza dell'inadempimento e impegnandosi a provvedere, entro il termine, all'esecuzione del pagamento;
- non rispondere.

Di tutto quanto sopra, il Resp. Contratto informa tempestivamente PO di Società.

Nel caso in cui la I.A. o sub I.A. non risponda o, comunque, non provveda all'adempimento entro il termine stabilito, il Resp. Contratto, con riferimento alle somme individuate, dovrà attivare tutte le clausole a salvaguardia della Società, previste dal contratto con l'I.A. o sub I.A., valutando le azioni più opportune da intraprendere in relazione a tre possibili scenari alternativi.

- a) SCENARIO A: il Contratto si è concluso e le fidejussioni sono state svincolate: il Resp. Contratto informa PO di Società, comunicando altresì l'intervenuta conclusione del Contratto. Questa informazione verrà estesa anche ad AFC di Società (che se richiesto fornirà l'analisi di quanto risulta registrato sul sistema contabile in merito a Fatture aperte, O.D.A., E.M., ecc.) ai fini della verifica dell'eventuale esistenza di altri rapporti contrattuali attivi con lo stesso appaltatore.

A1) Nel caso sussistano altri rapporti contrattuali, AFC di Società si attiva ai fini dell'apposizione a sistema del blocco pagamenti, da effettuare sempre in via cautelativa e fino a concorrenza delle somme richieste dai lavoratori, accertate dalla ITL o notificate dall'INPS.

Il Resp. Contratto dovrà, infine, dare comunicazione all'I.A. di tale iniziativa informandone PO Società.

Il Resp. Contratto deve indicare alla competente struttura ACQUISTI di Società i riferimenti del contratto interessato (Nr Rubrica, Nr OdA SAP e Data), i riferimenti dell'appaltatore e la descrizione della non conformità, nonché la percentuale di eseguito del contratto con riferimento all'oggetto complessivo dello stesso, nonché ogni altro elemento utile alla trattazione della contestazione al fine di verificare, di concerto con il Legale di Società, la possibilità di procedere alla risoluzione di detti rapporti contrattuali. Il Legale di Società procederà alla gestione delle risoluzioni contrattuali, formulando espressa riserva risarcitoria nei confronti dell'I.A.

A2) Nel caso non sussistano altri rapporti contrattuali, ma non siano trascorsi i due anni dalla cessazione del contratto, non risultando applicabili né l'art. 30 comma 5 e

6 e l'art. 105 del D.lgs. 50/2016, né l'art 1676 c.c., PO di società valuterà, d'intesa con le competenti strutture/funzioni AFC e ACQUISTI di Società, acquisito il parere di LL, se autorizzare comunque al pagamento delle somme, ex art. 29 D. lgs 276/2003.

- b) SCENARIO B: Il Contratto si è concluso ma le fidejussioni non sono state svincolate: il Resp. Contratto sospende il rilascio di qualsivoglia benestare per la restituzione della garanzia fideiussoria, dandone comunicazione all'I.A. con espressa riserva risarcitoria del maggior danno, in attesa che siano definite le eventuali controversie collegate all'esecuzione del contratto. Informa la competente struttura AFC e PO di Società, in merito alla situazione in essere.
- c) SCENARIO C: Il Contratto è ancora in corso ed esistono debiti nei confronti dell'I.A. (fatture emesse e/o fatture – SAL – da emettere da parte dell'I.A.):
Il Resp. Contratto, direttamente o per il tramite dei sostituti e/o del personale dallo stesso delegato, può legittimamente:
- Richiedere alla competente struttura AFC di Società il blocco cautelativo del pagamento della/e fattura/e quantomeno fino a concorrenza delle somme richieste;
 - Disporre il blocco cautelativo dell'emissione del SAL fino alla presentazione delle fatture quietanzate;
 - Sospendere eventuali richieste di svincolo delle fideiussioni.

Per gli scenari A1, B e C, esistendo un credito da parte della I.A. verso la Società, ove la I.A. non provveda all'adempimento entro il termine previsto e non contesti per iscritto l'invito ad adempiere, il Resp. Contratto deve richiedere alla competente struttura AFC di Società il pagamento diretto in sostituzione ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 (applicabile *ratione temporis*), ovvero dell'art. 30 comma 5 e 6 e dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Il Resp. Contratto informa l'I.A. sulle azioni intraprese, formulando espressa riserva risarcitoria del danno, e trasmette a PO di Società un rapporto informativo, comunicandogli le eventuali azioni cautelative poste in essere.

PO di Società, in ogni caso (scenari A, B e C) è tenuto ad informare tempestivamente, e secondo competenza, la struttura ACQUISTI e la struttura organizzativa di Società competente dell'appalto di opere o di servizi in oggetto, sulla controversia in essere con dipendenti dell'I.A. o sub I.A. affinché vengano avviate le eventuali azioni cautelative nei confronti dell'I.A. o sub I.A.

Nell'ipotesi in cui, a fronte di un DURC irregolare, l'INPS inoltri direttamente richiesta di regolarizzazione contributiva, la competente struttura AFC di Società informa il Resp. Contratto e procede cautelativamente al blocco dei pagamenti nei confronti della I.A. o sub

I.A.

Il Resp. Contratto si interfaccia con la I.A. o sub I.A. effettuando le necessarie verifiche e, successivamente, inoltra alla competente struttura AFC di Società l'autorizzazione a procedere con il pagamento sostitutivo ex normativa vigente, nei limiti del debito esistente nei confronti della I.A. o sub I.A.

7.2. Il Processo di Gestione del Contenzioso per Obbligo Solidale

La Società interessata riceve direttamente, tramite PEC o posta ordinaria, la notifica dell'atto giudiziario con il quale il lavoratore, dipendente da società terze (I.A. e/o sub I.A.), ha avviato contenzioso per obbligo solidale.

- Non appena notificato l'atto giudiziario, la Società lo invia tempestivamente a LL – all'account Notifiche Legale Lavoro (notifichilegalelavoro.pec@fsitaliane.it) – che provvede a richiedere al P.O. di Società, per il tramite delle competenti strutture di Ferservizi, la trasmissione di un rapporto informativo ed inoltra copia del ricorso al Legal Advisor competente per territorio / Foro.
- P.O. di Società, ricevuto l'atto giudiziario, richiede, ai fini dell'istruttoria della posizione, notizie in merito alle competenti strutture/funzioni societarie a vario titolo coinvolte nel processo dell'appalto, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e informa le strutture AFC e ACQUISTI di Società secondo competenza, dell'instaurazione del contenzioso.
- P.O. di Società, in base alle notizie ricevute:
 - Individua, tra le strutture organizzative di Società, il Responsabile della esecuzione del Contratto (Resp. Contratto) nell'ambito della cui competenza si origina il contenzioso, lo informa della vertenza in essere e gli richiede la trasmissione di informazioni precise per la redazione di un *rapporto informativo*.
- Il Resp. Contratto, con riferimento alle somme rivendicate e, più in generale, allo svolgimento del Contratto, dovrà attivare le clausole a salvaguardia della Società previste dal Contratto con l'I.A., valutando altresì le azioni più opportune da intraprendere in relazione a tre possibili scenari alternativi:

- A. SCENARIO A: il Contratto si è concluso e le fidejussioni sono state svincolate: il Resp. Contratto invia a P.O. di Società il *rapporto informativo*, comunicando altresì l'intervenuta cessazione del Contratto. Questa informazione verrà estesa a LL – Legal Advisor competente che gestisce il contenzioso nonché alla competente AFC di Società che, se richiesto, fornirà l'analisi di quanto risulta registrato sul sistema contabile (in merito a Fatture aperte, O.D.A., E.M., ecc.) circa l'eventuale esistenza di altri rapporti contrattuali attivi con lo stesso appaltatore. L'esito di tale verifica da parte della competente AFC di Società verrà comunicato a P.O. Società. Nel caso sussistano altri rapporti contrattuali, la competente AFC di Società, acquisito il parere di LEGALE Società in ordine all'opportunità o meno di “bloccare

i pagamenti” afferenti tali altri debiti verso l’I.A., e soprattutto al fine di valutare l’interesse prevalente della Società in relazione all’andamento generale del rapporto contrattuale con l’I.A., direttamente (ovvero - in funzione del modello organizzativo societario adottato - per il tramite del Resp. Contratto del rapporto su cui tale iniziativa viene ad incidere) si attiva al fine dell’apposizione a sistema del “blocco dei pagamenti” relativi a tali debiti, effettuato sempre in via cautelativa e fino a concorrenza delle somme richieste giudizialmente dai lavoratori.

La competente AFC di Società (ovvero - in funzione del modello organizzativo societario adottato - il Resp. Contratto del rapporto su cui tale iniziativa viene ad incidere) dovrà infine dare comunicazione all’I.A. o sub appaltatrice di tale iniziativa, informandone il P.O. di Società che inoltrerà a sua volta l’informazione al LL per opportuna conoscenza.

Ove sussistano altri rapporti contrattuali, inoltre, il Resp. Contratto deve indicare alla struttura ACQUISTI competente di Società i riferimenti del contratto interessato (Nr Rubrica, Nr OdA SAP e Data), quelli dell’appaltatore e la descrizione della non conformità, nonché la percentuale di eseguito del contratto con riferimento all’oggetto complessivo dello stesso, nonché ogni altro elemento utile alla trattazione della contestazione al fine di verificare, di concerto con LEGALE di Società, la sussistenza dei presupposti per procedere alla eventuale risoluzione di detti rapporti contrattuali, formulando espressa riserva risarcitoria nei confronti dell’I.A. o sub I.A.

B. Il Contratto si è concluso ma le fidejussioni non sono state svincolate: il Resp. Contratto sospende il rilascio di qualsivoglia benestare per la restituzione della garanzia fidejussoria, dandone comunicazione all’I.A., con espressa riserva risarcitoria del maggior danno, in attesa che siano definite le eventuali contestazioni collegate all’esecuzione del contratto. Informa P.O. Società e AFC di Società della situazione in essere e trasmette il *rapporto informativo* richiesto.

C. Il Contratto è ancora **in corso** ed esistono debiti nei confronti dell’I.A. o sub I.A. (fatture emesse e/o fatture da emettere da parte dell’I.A.): il Resp. Contratto, acquisito il parere di LEGALE Società in ordine all’opportunità o meno di assumere tale iniziativa (soprattutto al fine di valutare l’**interesse prevalente** della Società, in relazione all’andamento generale del rapporto contrattuale con l’I.A.), può legittimamente:

- richiedere alla competente struttura di AFC di Società di apporre, in via cautelativa, il blocco al pagamento della/e fattura/e in corso quantomeno fino alla concorrenza delle somme richieste;
- disporre il blocco cautelativo dell’emissione della SAL fino a concorrenza delle somme richieste;

- previa condivisione con LL - Legal Advisor competente richiedere a AFC di Società il pagamento diretto ai sensi dell'art. 118 dl D. Lgs. 163/2006 (applicabile *ratione temporis*), ovvero dell'art. 30, commi 5 e 6 e dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
 - sospendere eventuali richieste di svincolo delle fidejussioni.
- Il Resp. Contratto informa l'I.A. o sub I.A. delle azioni intraprese, motivandole opportunamente anche sulla base del parere del LEGALE di Società, e formulando espressa riserva risarcitoria del danno e trasmette a P.O. Società il *rapporto informativo* richiesto, informando delle eventuali azioni cautelative poste in essere sia il PO di Società che la struttura AFC di Società.
 - P.O. Società acquisisce il *rapporto informativo* e le notizie in merito alle eventuali azioni cautelative avviate (*scenari sub B e C*) dal Resp. Contratto, e le trasmette a LL -Legal Advisor competente per la predisposizione della miglior strategia difensiva nelle vertenze azionate. Ove ne ricorrano i presupposti, il Resp. Contratto può proporre a ACQUISTI di Società competente la risoluzione del contratto, con le modalità indicate nella precedente lettera A.
 - P.O. Società in ogni caso (*scenari sub A, B e C*) è tenuto ad informare tempestivamente ACQUISTI di Società sullo stato di contenzioso in essere con la I.A. o sub I.A. affinché vengano avviate verifiche sulla sussistenza dei requisiti di qualificazione dell'I.A. o sub I.A. (ove tale procedura venga seguita) e definire eventuali azioni cautelative nei suoi confronti.
 - Le azioni adottate da parte di ACQUISTI di Società dovranno essere tali da garantire il rispetto del principio di “prevenzione” di situazioni potenzialmente a rischio di sotto-tutela per i lavoratori ed onerose per la Società ed il Gruppo attraverso un processo di selezione che escluda le Imprese economicamente non affidabili.

7.3. Il Processo di gestione delle sentenze per obbligo solidale

- 1) **In caso di sentenza che rigetti la richiesta avanzata dal dipendente della I.A./sub I.A.**, la struttura LL provvederà ad informare immediatamente P.O. Società dell'esito del contenzioso.
 - A sua volta P.O. Società comunicherà l'esito della sentenza al Resp. Contratto e/o AFC³³ Società affinché si provveda alla rimozione dell'eventuale blocco apposto sui pagamenti e/o allo sblocco dei vincoli sulle garanzie fidejussorie, informandone l'I.A.;
 - P.O. Società terrà informato dell'esito del contenzioso la struttura ACQUISTI Società al fine eventuale di rimuovere le azioni cautelative adottate nei confronti dell'Impresa.
- 2) **In caso di sentenza di condanna al pagamento in solido oppure di decreto ingiuntivo in favore del dipendente dell'I.A. e/o sub I.A.:**

³³ AFC ovvero, in funzione del modello organizzativo societario adottato, il Resp. Contratto del rapporto su cui tale iniziativa viene ad incidere

- la struttura LL autorizza il pagamento delle somme, con comunicazione alla Società del Gruppo interessata, la quale, attraverso il Sistema Informativo dedicato BSF (Benestare Senza Fattura) investe la competente struttura amministrativa di FERSERVIZI per gli adempimenti conseguenti (registrazione contabile a pagamento);
- il P.O. Società, inoltre, informa dell'avvenuto pagamento la struttura LL e AFC Società, la quale, a sua volta, informa il Resp. Contratto per le successive attività di competenza;
- AFC di Società o FERSERVIZI o la competente funzione a tal fine preposta di Società, dopo aver liquidato le somme al dipendente nonché le spese legali di giudizio, effettua le scritture di giroconto contabile registrando un credito sul partitario fornitore dell'I.A. interessata pari all'importo lordo corrisposto per obbligo solidale, finalizzato al recupero attraverso una compensazione finanziaria (preliminarmente con le singole fatture precedentemente bloccate);
- in tale ipotesi, AFC di Società o FERSERVIZI o la competente funzione preposta della singola Società, predisporrà un prospetto contabile che evidenzia la possibilità di effettuare la compensazione, che invierà ad AFC Società che, sulla base delle indicazioni eventualmente acquisite dal LEGALE di Società, individuerà e comunicherà a FERSERVIZI o alla competente funzione preposta della singola Società le partite contabili da compensare. Di tale operazione AFC Società informerà il Resp. Contratto competente, che a sua volta ne darà formale comunicazione alla I.A., formulando espressa riserva risarcitoria del maggior danno subito dalla Società;
- a questo ultimo riguardo, il Resp. Contratto interesserà LEGALE di Società per valutare la possibilità di procedere all'incameramento totale o parziale della fidejussione per grave irregolarità nella gestione del contratto, indipendentemente dall'applicazione della clausola risolutiva espressa;
- nel caso di inesistenza di situazioni debitorie e conseguente impossibilità di procedere a compensazione, AFC Società comunicherà al Resp. Contratto di procedere con l'escussione delle garanzie fideiussorie, ove non svincolate. Questi procederà incaricando FERSERVIZI o la competente funzione preposta della singola Società e comunicherà formalmente all' I.A. o sub I.A. l'azione avviata. Una volta ricevuto l'incasso della garanzia, AFC di società provvederà a far registrare tale incasso a chiusura del credito per obbligo solidale presente sul partitario del fornitore;
- nel caso di assenza totale di rapporti contrattuali con l'I.A. o sub I.A., AFC Società comunicherà formalmente a LEGALE di Società la necessità di avviare un'azione di recupero del credito a carico dell'I.A. o sub I.A.;
- ricevuta la comunicazione, LEGALE di Società provvederà ad acquisire dalle competenti strutture la documentazione ritenuta necessaria e ad esaminare preliminarmente eventuali situazioni particolari a carico della I.A. o sub I.A. (pignoramenti, cessioni del credito, ecc.), per l'avvio delle azioni ritenute più opportune;
- nell'ipotesi in cui l'I.A. o sub I.A. sia sottoposta a procedure concorsuali o fallimentari, LEGALE Società verificherà, d'intesa con FERSERVIZI o con la competente funzione

preposta della singola Società, che si dovrà eventualmente occupare degli aspetti operativi, le condizioni per effettuare l'insinuazione al passivo nei confronti dell' I.A. Tale criterio dovrà, altresì, essere seguito nell'ipotesi di procedure concorsuali o fallimentari che dovessero riguardare le Ditte sub I.A. e/o consorziate i cui dipendenti abbiano convenuto in giudizio le Società del Gruppo per ottenere il pagamento del TFR e/o delle ultime mensilità. Ciò al fine di garantire alla Società, in caso di incapacienza delle procedure, la possibilità di recuperare tali importi nei confronti dell'INPS;

- valutazioni ulteriori di competenza del LEGALE di Società potranno prevedere l'avvio di azioni giudiziali a carico della I.A. o sub I.A., ovvero l'affidamento a soggetti terzi delle attività per il recupero del credito, o infine la valutazione circa l'opportunità di rinunciare al recupero;
- il LEGALE di Società informerà AFC Società in merito alla strategia di recupero crediti definita;
- ove non fosse più possibile recuperare le somme corrisposte in ambito procedure concorsuali, PO di Società dovrà informarne LL, che valuterà la sussistenza delle condizioni per agire nei confronti dell'INPS per il recupero del TFR e/o delle ultime mensilità corrisposte ai lavoratori dell'appalto in esito ai relativi giudizi.
- Nel caso in cui la notizia del fallimento pervenga preventivamente a FERSERVIZI o AFC di società, quest'ultima struttura avvierà direttamente le procedure concorsuali;
- in tutti i casi sopracitati AFC Società informerà la struttura ACQUISTI Società per il consolidamento delle valutazioni in materia dei requisiti per la qualificazione dell'I.A. e per rendere definitive eventuali azioni cautelativamente avviate nei suoi confronti (esclusione da inviti, blocco stipula contratti, ecc.).

7.4. Gestione delle controversie del lavoratore e predisposizione di azioni cautelative per interposizione di manodopera

- La Società riceve, tramite PEC o posta ordinaria, la lettera di diffida/messa in mora con la quale il lavoratore richiede il riconoscimento di un rapporto di lavoro, subordinato a tempo indeterminato, in capo ad essa.
- PO di Società trasmette l'istanza al Resp. Contratto competente.
- Il Resp. Contratto, nel caso sia prevista una specifica clausola di manleva, ove il rapporto con la ditta sia ancora in essere o si sia definito ma le fidejussioni non siano ancora state svincolate, informa la I.A. o sub I.A. dell'intervenuta istanza, al fine di acquisire ogni notizia e documentazione utile, riservandosi di valutare se procedere o meno con lo svincolo delle fidejussioni.

7.5. Il Processo di Gestione del Contenzioso per Interposizione di Manodopera

La Società riceve la notifica dell'atto giudiziario con il quale il lavoratore, dipendente da società terze (I.A. e/o sub I.A.), ha avviato contenzioso per interposizione di manodopera.

Non appena notificato il ricorso, la Società lo invia tempestivamente a LL – all'account Notifiche Legale Lavoro (notifichelegalelavoro.pec@fsitaliane.it) - che provvede a richiedere a PO di Società, per il tramite delle competenti strutture di Ferservizi, la

trasmissione di un rapporto informativo ed inoltra copia del ricorso al Legal Advisor competente per territorio / Foro.

PO di Società acquisisce ogni notizia e documentazione utile ai fini della predisposizione del rapporto informativo, tra cui anche le informazioni e i documenti relativi a precedenti azioni giudiziarie promosse in materia di interposizione di manodopera, e le trasmette a LL – Legal Advisor competente per la difesa in giudizio nelle vertenze azionate. A tal fine chiede al Resp. Contratto competente la redazione del rapporto informativo e, nel caso in cui il lavoratore abbia richiesto anche delle somme, provvede ad una valutazione sulla congruità delle stesse. Il Resp. Contratto, con riferimento alle somme rivendicate e più in generale allo svolgimento del Contratto, dovrà attivare tutte le clausole a salvaguardia della Società in materia di IMO se previste nel contratto con l'I.A. o sub I.A., valutando le azioni più opportune da intraprendere in relazione a tre possibili scenari alternativi:

- SCENARIO A: il Contratto si è concluso e le fidejussioni sono state svincolate: all'esito del giudizio sfavorevole, il Resp. Contratto comunica a PO di Società l'intervenuta cessazione del Contratto. PO di Società informa il LEGALE di Società competente in ordine all'opportunità o meno di attivare l'azione per il recupero delle specifiche penali previste in materia di IMO. Il Resp. Contratto dovrà dare comunicazione all'I.A. di tale iniziativa, informandone PO di Società.
- SCENARIO B: Il Contratto si è concluso ma le fidejussioni non sono state svincolate: il Resp. Contratto sospende il rilascio di qualsivoglia benestare per la restituzione della garanzia fideiussoria, dandone comunicazione all'I.A. o sub I.A., in attesa che siano definite le eventuali vertenze collegate all'esecuzione del contratto. Informa della situazione in essere AFC competente e PO di Società.
- SCENARIO C: Il Contratto è ancora in corso ed esistono debiti nei confronti dell'I.A. (fatture emesse e/o fatture – SAL – da emettere da parte dell'I.A. o sub I.A.).

Il Resp. Contratto, acquisito il parere di LEGALE di Società competente in ordine all'opportunità o meno di assumere iniziative a tutela della Società (soprattutto al fine di valutare l'interesse prevalente della Società, in relazione all'andamento generale del rapporto contrattuale con l'I.A. o sub I.A.), può disporre, il blocco del pagamento della fattura in corso fino a concorrenza delle somme previste nelle clausole contrattuali in materia di IMO. Il Resp. Contratto comunica all'I.A. o sub I.A. tale azione motivandola opportunamente, e trasmette a PO di Società notizie dell'eventuale azione cautelativa posta in essere. Tale informazione dovrà essere fornita dal Resp. Contratto anche a AFC di Società competente. Qualora al contenzioso per interposizione di manodopera sia collegato un grave inadempimento contrattuale, collegato o meno ad una clausola risolutiva espressa, il Resp. Contratto deve indicare a ACQUISTI di Società competente i riferimenti del contratto interessato (Nr Rubrica, Nr OdA SAP e Data), i riferimenti dell'appaltatore e la descrizione della non conformità, nonché la percentuale di eseguito del contratto con riferimento all'oggetto complessivo dello stesso, nonché ogni altro elemento utile alla trattazione della contestazione al fine di verificare, di concerto con LEGALE di Società competente, la possibilità di procedere alla risoluzione di detti rapporti contrattuali. LEGALE di Società competente procederà alla gestione della risoluzione contrattuale.

In ogni caso PO di Società affinché vengano avviate le eventuali azioni cautelative nei confronti dell'I.A. o sub I.A., informa tempestivamente sullo stato del

contenzioso in essere con l'I.A. o con dipendenti dell'I.A. ACQUISTI di Società di competenza.

7.6. Il Processo di gestione delle sentenze per Interposizione Manodopera

- 1) In caso di sentenza che rigetti la richiesta avanzata dal dipendente della I.A./sub I.A., la struttura LL – Legal Advisor territoriale competente provvederà ad informare immediatamente P.O. Società dell'esito del contenzioso.

A sua volta P.O. Società comunicherà l'esito della sentenza al Resp. Contratto e ad ACQUISTI di Società al fine eventuale di rimuovere le azioni cautelative adottate nei confronti dell'Impresa.

- 2) In caso di sentenza che accerti l'intervenuta illegittima interposizione fittizia di manodopera ed il conseguente diritto del lavoratore ad essere inquadrato nei ruoli aziendali, la struttura L.L. – Legal Advisor territoriale competente di FSI comunica l'esito a P.O. Società per i successivi conseguenti adempimenti gestionali e/o per valutare congiuntamente l'opportunità/possibilità di proporre al lavoratore una soluzione transattiva di natura economica della vertenza, concordandone altresì le relative condizioni.

Nel caso si raggiunga un accordo senza procedere ad alcuna assunzione, LL comunica a PO di Società la sottoscrizione del relativo accordo transattivo, inoltrandone il testo affinché si proceda alla integrale esecuzione di quanto pattuito.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo esclusivamente economico, PO Società valuta, in base al livello di inquadramento riconosciuto in sentenza e/o alle esigenze contingenti della Società, la possibilità di transigere la vertenza, prevedendo l'immissione nei ruoli del lavoratore alle migliori condizioni possibili - individuando la struttura organizzativa aziendale in cui è possibile inserire il lavoratore. Ove non si raggiunga l'intesa transattiva ed ove venga valutata l'opportunità di impugnare la sentenza in appello e/o in Cassazione, la stessa dovrà tempestivamente essere eseguita, immettendo il lavoratore nei ruoli e procedendo – contestualmente a tale immissione – alla liquidazione al lavoratore delle differenze economiche conseguenti alle previsioni contenute nella sentenza di condanna (già quantificate o da quantificare).

PO di Società informa dell'esito della controversia il Resp. Contratto, ai fini dell'acquisizione dell'importo delle penali contrattualmente previste per i casi di contenzioso per IMO.

FIRMATO

Gianfranco BATTISTI